云南省福贡县人民检察院

起 诉 书

福检刑诉〔2025〕92号

被告人开四海，男，1997年1月5日出生，公民身份号码******19970105****，*族，小学文化，务农，户籍所在地云南省怒江傈僳族自治州福贡县，现住福贡县上帕镇**村委会**组**号，因涉嫌危险驾驶罪，于2025年9月25日被福贡县公安局取保候审。

本案由福贡县公安局侦查终结，以被告人开四海涉嫌危险驾驶罪，于2025年10月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明:

2025年09月15日15时许，被告人开四海为办理前往西藏务工的通行证，醉酒后驾驶云QM****号普通二轮摩托车先从福贡县石月亮广场驶往福贡县上帕边境派出所，后又从上帕边境所驶往福贡县公安局，后因被告人开四海在县公安局院坝内小便被

民警发现异常盘查后当场抓获。同年 9 月 18 日，经云南永鼎司法鉴定中心鉴定，送检的开四海血样定性检验为阳性，定量检验乙醇质量浓度为 217.93mg/100ml。

认定上述事实的证据如下:

1.书证：行政受案登记表、立案决定书、查获经过、公安交通管理行政处罚决定书、公安交通管理转递通知书、公安交通管理行政处罚强制措施凭证、呼气酒精含量检验结果单、检测照片、户口证明、当事人血样提取登记表、血液提取笔录原件、复印件、福贡县公安局现场检测报告书、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、驾驶证复印件、行驶证复印件、保证人身份证明材料;

2.证人此某某的证言;

3.被告人开四海的供述和辩解;

4.司法鉴定意见书;

5.现场及车辆辨认笔录、辨认照片、现场勘验笔录及照片、指认笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人开四海对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人开四海在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第

（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人开四海到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人开四海血液酒精含量超过180mg/100ml，一般不适用缓刑。建议判处被告人开四海拘役二个月，并处罚金人民币二千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福贡县人民法院

检　察　官 李梦霞

检察官助理 崔　昱

2025年11月13日

附件：1.被告人开四海现住福贡县上帕镇**村委会**组**号，联系电话：1538244****；

2.案卷材料和证据2册；

3.《认罪认罚具结书》、《认罪认罚从宽制度告知书》、《证据开示记录》、《适用速裁程序建议书》各1份。